

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(ต. ๒๒)

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๔๓๘/๒๕๕๒

คดีหมายเลขแดงที่ ๑๖๗๗/๒๕๕๕

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

ระหว่าง { ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกวรรณรัตน์ก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดี
เทศบาลตำบลป่าแดง ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๐๒/๒๕๕๗ หมายเลขแดงที่ ๕๘/๒๕๕๒ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองพิษณุโลก)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๓๗๗,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายเงินค่าจ้างงวดเดียวเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา โดยผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ หากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ถูกฟ้องคดียังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีวันละ ๙๔๓ บาท นับถัดจาก



/วันที่กำหนด...

วันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หลังจากทำสัญญาแล้วผู้ฟ้องคดีได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา ปรากฏว่าเส้นทางที่ทำถนนมีปัญหาเกี่ยวกับเจ้าของที่ดินบางรายไม่ยอมให้ทำถนนผ่าน จึงได้เปลี่ยนเส้นทางทำถนนใหม่ ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ โดยบันทึกของช่างควบคุมงานประจำสัปดาห์ได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำถนนดินลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ลงนามรับทราบแล้วและมีได้มีการทักท้วงแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงได้นำเครื่องจักรกลและคนงานออกจากสถานที่ก่อสร้าง และมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ ส่งมอบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีต่อไป ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ พล ๖๑๙๐๓/๕๔๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่สามารถตรวจรับงานจ้างได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้ส่งผลทดสอบความหนาแน่นของถนนลูกรัง และมีหนังสือ ที่ พล ๖๑๙๐๓/๕๔๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างและปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามรูปแบบและสัญญาจ้าง เพราะถนนลูกรังมีความหนาเฉลี่ยไม่ถึง ๐.๓๐ เมตร ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีโดยยืนยันว่าได้ทำการก่อสร้างถนนมีความหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ถูกต้องครบถ้วนตามแบบแล้วและได้ให้ช่างผู้ควบคุมงานตรวจการก่อสร้างแล้ว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ พล ๖๑๙๐๓/๕๗๐ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีปรับปรุงแก้ไขงานก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเนื่องจากถนนทำการบดอัดแน่นไม่ได้ ร้อยละ ๙๕ ตามรูปแบบ ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขและให้ช่างผู้ควบคุมงานลงนามรับรองไว้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าสะแก บางจุดที่เกิดรอยร้าวแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีกำหนดวันและเวลาเพื่อนัดคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีจึงได้ไปชี้แจงการตรวจรับงานก่อสร้าง และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ พล ๖๑๙๐๓/๐๑๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๗ แจ้งว่าคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างได้ไปตรวจดูการก่อสร้างแล้ว ปรากฏว่า ถนนลูกรังมีระยะทางไม่ถึง ๑,๐๒๐ เมตร ขาดไป ๑๐๐ เมตร และลูกรังหนาเฉลี่ยไม่ถึง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒ ช่วง ขอให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามรูปแบบและสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามที่คณะกรรมการการตรวจรับงานก่อสร้างสั่งให้ทำการก่อสร้างปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างต่อไป โดยขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคิดค่าปรับตามสัญญาเฉพาะช่วงที่ปฏิบัติงานล่าช้าจากสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้คิดค่าปรับเป็นเวลา ๑๙๔ วัน เป็นเงิน ๑๘๒,๙๔๒ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอคืนเงินค่าปรับเนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างถนนดินลูกรังต่อมาเกิดปัญหาคณะกรรมการได้อนุมัติให้เปลี่ยนเส้นทางได้ และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงคิดค่าปรับได้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ รวม ๖๐ วัน และกรณีถนนบดอันแน่นได้ไม่ถึงร้อยละ ๙๕ คิดค่าปรับได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ รวม ๕ วัน ส่วนกรณีถนนมีความหนาเฉลี่ยไม่ถึง ๐.๓๐ เมตร เมื่อผู้ฟ้องคดียืนยันความถูกต้องและผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ปฏิเสธ ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ จึงไม่อาจคิดค่าปรับได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงควรคิดค่าปรับ ๖๕ วัน เป็นเงิน ๖๑,๒๙๕ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีคิดค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๗ เป็นเวลา ๑๙๔ วัน เป็นเงินจำนวน ๑๘๒,๙๔๒ บาท จึงไม่ถูกต้อง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๒๑,๖๔๗ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ พล ๖๑๙๐๒/๒๑๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ แจ้งว่าได้ดำเนินการคิดค่าปรับตามสัญญาจ้างและหนังสือส่งมอบงานจ้างของผู้ฟ้องคดี ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๗ จึงได้คิดค่าปรับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจ้างวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๗ รวม ๑๙๔ วัน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีคิดค่าปรับเกินความเป็นจริงและไม่เป็นธรรม

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับจำนวน ๑๒๑,๖๔๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินต้นจำนวน ๑๒๑,๖๔๗ บาท นับแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๗ จนถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ รวม ๖๘ วัน คิดเป็นเงินดอกเบี้ยจำนวน ๑,๖๙๙.๗๓ บาท และนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นได้สวนผู้ฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ ได้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า ผู้ฟ้องคดีทำสัญญารับจ้างทำถนนลูกรังกับผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดี



/ทำการ...

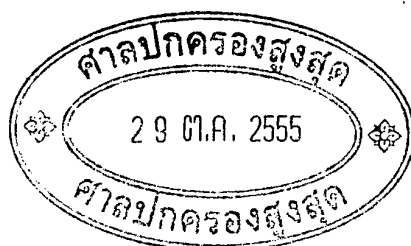
ทำการก่อสร้างถนนลูกรังได้ประมาณครึ่งทางก็ประสบปัญหาเจ้าของที่ดินไม่ยอมให้ทำถนนผ่าน
 ช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการชาวบ้านที่ถูกฟ้องคดีแต่งตั้งจึงได้กำหนดให้เปลี่ยนเส้นทาง
 ด้วยวาจาโดยให้เปลี่ยนเส้นทางโค้งไปทางขวาจนพ้นระยะที่ชาวบ้านไม่ยินยอมและทำการก่อสร้าง
 ต่อไปในเส้นทางเดิมตามสัญญาจนสิ้นสุดระยะทาง ต่อมาผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่
 ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ ส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเกินกำหนดเวลาตามสัญญาเป็นเวลา
 ๖๐ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ถึงผู้ฟ้องคดี รวม ๒ ฉบับ
 แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีส่งผลทดสอบความหนาแน่นของถนนลูกรัง และแจ้งผลการตรวจรับงานแจ้ง
 ว่าถนนลูกรังมีความหนาเฉลี่ยไม่ได้ ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ส่งผล
 การทดสอบดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีประมาณวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ และมีหนังสือ
 ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ ยืนยันต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่าก่อนที่จะส่งมอบงานได้ให้ช่างผู้ควบคุมงาน
 ของผู้ถูกฟ้องคดีตรวจงานก่อสร้างว่ามีความหนาเฉลี่ยของลูกรังถึง ๐.๓๐ เมตร แต่ไม่มีหลักฐาน
 เป็นหนังสือ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ แจ้งผล
 การตรวจรับงานว่าถนนลูกรังทำการบดอัดแน่นไม่ได้ร้อยละ ๙๕ ตามแบบ ผู้ฟ้องคดีจึงได้
 ทำการปรับปรุงแก้ไขตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ จนแล้วเสร็จ และให้ช่างผู้ควบคุมงาน
 ของผู้ถูกฟ้องคดีทำหนังสือรับรองผล ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ ต่อมาวันที่ ๘ มกราคม
 ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีส่งตัวแทนไปพร้อมกับคณะกรรมการ
 ตรวจรับงานจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อตรวจรับงานจ้าง และมีหนังสือลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๗
 แจ้งว่าคณะกรรมการได้ตรวจรับงานจ้างแล้วปรากฏว่าถนนลูกรังมีระยะทางไม่ถึง ๑,๐๒๐ เมตร
 ขาดไป ๑๐๐ เมตร และลูกรังหนาเฉลี่ยไม่ถึง ๐.๓๐ เมตร ๒ ช่วง ผู้ฟ้องคดีจึงได้ทำการก่อสร้าง
 และปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีทักท้วงและมีหนังสือ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๗
 ส่งมอบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าหากคิดความหนาของลูกรังโดยเฉลี่ยแล้ว
 จะได้ความหนา ๐.๓๐ เมตร พอดี แต่เพื่อไม่ให้มีปัญหาในการส่งมอบงานจึงยอมเติมลูกรัง
 ใน ๒ ช่วงที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทักท้วงและทำถนนลูกรังเพิ่มขึ้น ๑๐๐ เมตร
 โดยที่มิได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือ

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีก่อสร้างถนนลูกรัง
 บ้านน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ระยะเวลาดำเนินการ



/๙๐ วัน...

๙๐ วัน เริ่มทำงานวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๖ แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการก่อสร้างจนครบกำหนดวันสิ้นสุดตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ พล ๖๑๙๐๒/๔๑๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ ขอสงวนสิทธิคำปรับตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ จนกว่าจะส่งมอบงาน การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นช่วงฤดูฝนไม่อาจรับฟังได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิได้พยายามที่จะทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและประชาชนไม่มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกสบาย จากรายงานของช่างผู้ควบคุมงานปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้เริ่มทำงานในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ โดยทำการปรับพื้นที่ ถมดิน ตลอดระยะทางสูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร และ ๐.๘๐ เมตร ใช้รถไถเกลี่ยดิน ยาว ๑,๐๒๐ เมตร โดยผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามปกติมิได้มีรายงานจากช่างผู้ควบคุมงานว่ามีปัญหาเรื่องเส้นทางที่ทำถนน หรือเปลี่ยนเส้นทางที่ทำถนนใหม่และไม่มีหนังสือร้องคัดค้านจากผู้ฟ้องคดีว่าไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาได้ ซึ่งเส้นทางที่ก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบและรายละเอียดในสัญญาทุกประการ สำหรับเส้นทางที่มีปัญหาเรื่องที่ดินเป็นเส้นทางในโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกต่อจากถนนสายข้างสหกรณ์ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับจ้าง ผู้ฟ้องคดีอาจจะสับสนและเข้าใจคลาดเคลื่อนเนื่องจากโครงการดังกล่าวได้ทำสัญญาในระยะเวลาเดียวกัน และหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ต้องร้องคัดค้านตั้งแต่นั้น ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ และมีหนังสือส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ส่งผลการทดสอบความหนาแน่นของถนนลูกรังตามที่สัญญากำหนดไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์โดยตลอด แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉย จึงได้มีหนังสือ ที่ พล ๖๑๙๐๓/๕๔๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ส่งผลการทดสอบดังกล่าวมาให้ คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ไปตรวจงานจ้างในเบื้องต้น โดยที่ยังไม่มีผลการทดสอบความหนาแน่นของดินลูกรังเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประชาชน ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายละเอียดในสัญญาจ้าง โดยถนนลูกรังมีความหนาเฉลี่ยไม่ถึง ๐.๓๐ เมตร ถนนเป็นคลื่นไม่เรียบ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ พล ๖๑๙๐๓/๕๔๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานก่อสร้างทั้งโครงการและในการตรวจงานจ้างครั้งนี้ยังมิได้มีการ



/วัดระยะ...

วัดระยะความยาวและความกว้างของถนน ต่อมา วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีได้ส่งผลการทดสอบความหนาแน่นของลูกรังแก่ผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ แจ้งยืนยันความถูกต้องของการก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงได้ไปตรวจงานอีกครั้งหนึ่ง ปรากฏว่าการบดอัดของลูกรังไม่ได้ร้อยละ ๙๕ ตามรูปแบบและเงื่อนไขตามสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ พล ๖๑๙๐๓/๕๗๐ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ ให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานก่อสร้างการบดอัดแน่นของถนน และซ่อมแซมงานบางจุดที่เกิดรอยแตกร้าว ต่อมา วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๗ ช่างผู้ควบคุมงานได้แจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขงานแล้วในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๗ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ฟ้องคดีได้ไปตรวจงานจ้างปรากฏว่า ถนนมีความยาวไม่ได้ตามรูปแบบที่กำหนดขาดไป ๑๐๐ เมตร และความหนาของลูกรังไม่ได้ตามรูปแบบอยู่ ๒ ช่วง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๗ ให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขงานก่อสร้างเรียบร้อยแล้วได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๗ ส่งมอบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีและช่างผู้ควบคุมงานได้มีบันทึก ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๗ รายงานผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อแจ้งกรรมการตรวจรับงานจ้าง ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ไปตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้คิดค่าปรับตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างทุกประการ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม การก่อสร้างถนนลูกรังของผู้ฟ้องคดีมิได้ประสบปัญหาเรื่องการเปลี่ยนเส้นทาง เนื่องจากเส้นทางที่ดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบและเงื่อนไขในสัญญาจ้าง จึงมิได้มีการแก้ไขข้อตกลงในสัญญาจ้าง ส่วนการทำถนนเพิ่มอีก ๑๐๐ เมตร มิได้เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดเพิ่มเติม แต่ความยาวของถนนเป็นไปตามรูปแบบและเงื่อนไขในสัญญาจ้าง ซึ่งเส้นทางที่ก่อสร้างมีความยาวเพียงพอที่จะก่อสร้างได้ และมีได้ก่อสร้างนอกเหนือหรือผิดไปจากรูปแบบและเงื่อนไขในสัญญาจ้าง แต่เกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๖ แล้วมิได้เข้าดำเนินการก่อสร้างตามที่ได้แจ้งไว้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ พล ๖๑๙๐๓/๓๓๑ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้าง แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ดำเนินการก่อสร้าง และในวัน



/เริ่มทำการ...

เริ่มทำการก่อสร้างผู้ฟ้องคดีมิได้แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีทราบ ซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจเข้าใจคลาดเคลื่อนในจุดเริ่มต้นของเส้นทางก่อสร้างทำให้ระยะทางไม่เป็นไปตามรูปแบบของสัญญาจ้าง และเป็นความผิดของผู้ฟ้องคดีที่ไม่ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขข้อตกลงในสัญญาเดิมหรือทำหลักฐานเป็นหนังสือขึ้นใหม่ หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบและเงื่อนไขในสัญญาจ้างหรือมีการเพิ่มเติมเงื่อนไขขึ้นมาใหม่ควรที่จะร้องคัดค้านเสียตั้งแต่แรกแต่มิได้มีการร้องคัดค้านแต่อย่างใด เมื่อผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างเสร็จและส่งมอบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถตรวจรับงานจ้างได้เนื่องจากผู้ฟ้องคดีส่งเอกสารให้ไม่ครบถ้วน โดยมีได้ส่งผลทดสอบความหนาแน่นของลูกรังตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญาจ้างและเหตุที่ต้องแจ้งผลการตรวจรับงานให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานที่ละจุด เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิได้พยายามทำการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบและเงื่อนไขในสัญญาจ้าง แต่ทำการก่อสร้างแบบประหยัดเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด โดยเริ่มทำงานวันแรกเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ และทำงานแล้วเสร็จในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ซึ่งใช้เวลาในการทำงานเพียง ๔ วัน แต่ในสัญญาจ้างให้เวลาทำงานถึง ๙๐ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้มีเจตนาสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานที่ละจุด แต่เกิดจากผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีสั่งให้แก้ไขงานและมิได้พยายามทำงานให้ถูกต้องตามรูปแบบตั้งแต่แรก

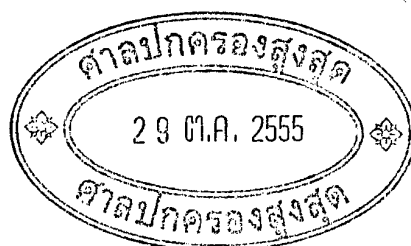
ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างทันทีเนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนการก่อสร้างมีอุปสรรคมากหากดำเนินการก่อสร้างไปจะทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจึงจำเป็นต้องรอไปก่อน ผู้ฟ้องคดีได้เข้าดำเนินการก่อสร้างก่อนสัญญาสิ้นสุดลงมิใช่หลังจากสัญญาสิ้นสุดลงแล้วและใช้เวลาก่อสร้างถึง ๒ เดือนเศษ มิใช่ ๔ วัน ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง โดยมีตาบตำรวจ สมเดช ไปหาตุ เจ้าของบ้านเช่าที่ผู้ฟ้องคดีได้เช่าไว้เพื่อให้คนงานพักอาศัยได้ให้คำรับรองไว้ว่าผู้ฟ้องคดีได้เข้าบ้านประมาณ ๒ เดือนเศษ และนายใหม่ ข่านาฟิง ซึ่งเป็นกรรมการงานก่อสร้างถนนลูกรังได้ให้คำรับรองว่าผู้ฟ้องคดีใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ ๒ เดือนเศษ ผู้ฟ้องคดีได้พยายามที่จะดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาแต่มีอุปสรรคจึงต้องก่อสร้างเกินกำหนดเวลาตามสัญญาและผู้ฟ้องคดียินยอมให้คิดค่าปรับได้ แต่กรณีมีปัญหาเรื่องการตรวจรับงานที่ละจุดและมีการเปลี่ยนเส้นทาง



/ซึ่งไม่เป็น...

ซึ่งไม่เป็นไปตามสัญญาและคิดค่าปรับโดยไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบแต่บันทึกของช่างผู้ควบคุมงาน ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ มิได้เป็นหลักฐานแสดงว่าผู้ฟ้องคดีทำงานหลังจากพ้นกำหนดเวลาในสัญญาเพราะเป็นเพียงเอกสารบางส่วนเท่านั้น และผู้ถูกฟ้องคดีก็มีได้มีหลักฐานมายืนยันว่าการทำงานล่าช้าเกิดจากผู้ฟ้องคดี ส่วนรูปแบบผังโครงการก่อสร้างไม่มีปรากฏในขณะทำสัญญาและไม่มีลายมือชื่อของคู่สัญญากำกับไว้ด้วย ผู้ฟ้องคดีขอยืนยันว่าในการก่อสร้างมีการเปลี่ยนเส้นทางโดยตกลงกันด้วยวาจา มีเพียงบันทึกถ้อยคำ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ ของนายใหม่ ขำนาฟุ้ง ซึ่งเป็นกรรมการหมู่บ้านให้การว่า ในการก่อสร้างประสบปัญหาเจ้าของที่ดินไม่ยอมให้ทำถนนผ่านคณะกรรมการหมู่บ้านและช่างผู้ควบคุมงานจึงดำเนินการเปลี่ยนเส้นทางใหม่ ส่วนการก่อสร้างทางเพิ่มอีก ๑๐๐ เมตร ผู้ฟ้องคดีได้ตกลงกับผู้ถูกฟ้องคดีด้วยวาจาไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ การปักป้ายโครงการจะปักป้ายเฉพาะจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด ซึ่งการก่อสร้างจะต้องดำเนินการจากจุดเริ่มต้น แต่ในการก่อสร้างมีการก่อสร้างย้อนไปทางด้านหน้าของป้ายจุดเริ่มต้นต่อจากถนนหินคลุก เมื่อเปลี่ยนเส้นทางแล้วทำให้ถนนไม่ไต่ระยะทางตามสัญญา อันมิใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดีเพราะว่าได้ก่อสร้างตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดขึ้นใหม่ครบถ้วนแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าระยะทางความยาวไม่ครบตามสัญญา จึงให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างย้อนขึ้นไปจากป้ายที่ปักจุดเริ่มต้นไว้โดยทำถนนลูกรังทับถนนหินคลุก ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงดำเนินการให้ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจนำช่วงเวลาดังกล่าวมาคิดค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาแต่ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจรับงานโดยมีหนังสือแจ้งมาที่ละเรื่องในขณะที่ตรวจงานก็ปรากฏข้อเท็จจริงให้เห็นอยู่แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีควรที่จะตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบและทักท้วงทั้งหมดในคราวเดียวกัน

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า สัญญาได้ลงนามตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ หากทำงานตามสัญญาแล้วมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับฤดูฝนจนไม่สามารถทำงานได้จริง ผู้ฟ้องคดีอาจขอขยายเวลาก่อสร้างได้ตามระเบียบของทางราชการ กรณีผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้เข้าบ้านของดาบตำรวจ สมเดช โปธาตุ ประมาณ ๒ เดือน เพื่อดำเนินการก่อสร้างโดยมีคำรับรองของผู้ให้เช่าเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในภายหลัง แต่ไม่มีสัญญาเช่าบ้านหรือเอกสารการยื่นเสียภาษีของผู้ให้เช่า ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านกับ



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีเกี่ยวกับการเปลี่ยนเส้นทางก่อสร้าง โดยมีหนังสือรับรองจากนางนวน แสงอินทร์ ซึ่งเอกสารดังกล่าวได้จัดทำขึ้นในภายหลัง เนื่องจากเส้นทางที่ใช้ก่อสร้างเป็นเส้นทางสาธารณะ มิได้มีหนังสืออุทิสหรือยินยอมจากนางนวน และหากมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางผู้ควบคุมงาน จะต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเสนอนายกเทศมนตรีเป็นผู้อนุมัติ ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ และกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลง ด้วยวาจาให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นอีก ๑๐๐ เมตร ไม่อาจรับฟังได้เนื่องจาก ในสัญญาก่อสร้างได้ระบุความยาวของเส้นทางที่จะก่อสร้างไว้อย่างชัดเจนแล้วและผู้ฟ้องคดี ไม่มีพยานหลักฐานอ้างอิง

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วคดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดี จะต้องจ่ายค่าปรับตามสัญญา และดอกเบี้ยอันเกิดจากค่าปรับดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง ได้ทำสัญญาลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ จ้างผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างถนน โดยกำหนดแล้วเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบให้กับผู้ถูกฟ้องคดีครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างล่าช้าไปจากสัญญา รวม ๖๐ วัน ค่าปรับวันละ ๙๔๓ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๕๖,๕๘๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่าสาเหตุ ของความล่าช้าดังกล่าวเกิดจากปัญหาที่ต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางก่อสร้าง เนื่องจาก เจ้าของที่ดินบางรายไม่ยินยอมให้ทำถนนผ่านจึงทำให้ต้องเสียเวลา แต่เมื่อพิจารณา จากคำขอของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่าในกรณีดังกล่าวนี้ ผู้ฟ้องคดียินยอมที่จะชำระค่าปรับ ตามจำนวนดังกล่าวแล้ว จึงไม่มีข้อพิพาทที่จะต้องกำหนดค่าบังคับแต่อย่างใด กรณี จึงต้องพิจารณาต่อไปว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานจ้างให้กับผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ แล้ว นั้น คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดี ได้ดำเนินการตรวจการจ้างไปโดยถูกต้องแล้วหรือไม่ เห็นว่า ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ ส่งมอบงานให้กับผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้าง ของผู้ถูกฟ้องคดีมิได้มีการดำเนินการในการตรวจการจ้างดังกล่าวให้เป็นไปโดยเร็วตามระเบียบ แต่อย่างใด จนภายหลังจากการส่งมอบถึง ๓๑ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ พล ๖๑๙๐๓/๕๔๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่สามารถตรวจรับงานจ้างได้ เนื่องจาก



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีไม่ส่งผลทดสอบความหนาแน่นของถนนลูกรังให้กับผู้ถูกฟ้องคดี และแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขความหนาแน่นของถนนที่ไม่ถึง ๐.๓๐ เมตร แล้วต่อมาอีก ๒๗ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ พล ๖๑๙๐๓/๕๗๐ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขการบดอัดถนนที่ไม่ถึงร้อยละ ๙๕ อีกกรณีหนึ่ง ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้ดำเนินการแก้ไขจนแล้วเสร็จ โดยได้มีการตรวจการจ้างเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไปพบอีกว่าความยาวของถนนหายไป ๑๐๐ เมตร และความหนาไม่ได้ตามสัญญา ๒ ช่วง จึงแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขปรับปรุง จนผู้ฟ้องคดีได้แก้ไขปรับปรุงแล้วและได้มีการตรวจรับงานก่อสร้างโดยถูกต้องเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๗ เมื่อพิจารณาถึงความล่าช้าแล้วเห็นว่า ความล่าช้าในการตรวจรับงานก่อสร้างส่วนหนึ่งมีผลมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ที่มีได้มีการตรวจการจ้างการก่อสร้างถนนให้ครบถ้วนและเรียบร้อยโดยเร็วตามที่ระเบียบกำหนดไว้ อีกทั้งยังมิได้มีการตรวจสอบไปตามขั้นตอนของรายละเอียดต่างๆ ตามหลักเทคนิคในการก่อสร้างแต่อย่างใด ทั้งที่สามารถกระทำการตรวจสอบได้ในครั้งเดียวกัน เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และเกิดความเป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีด้วย โดยเฉพาะกรณีการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีส่งผลการทดสอบความหนาแน่น การวัดความหนาแน่นของถนน หรือกรณีการวัดความยาวของถนนที่สามารถดำเนินการตรวจสอบได้โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีได้โดยเร็ว ดังนั้น ความรับผิดชอบหนึ่งจึงเกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีด้วย กรณีจึงต้องพิจารณาต่อไปว่า การมิได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีจะมีผลต่อการชดเชยค่าปรับตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เห็นว่า การพิจารณากำหนดค่าปรับตามข้อ ๑๓๑ และข้อ ๑๓๒ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้ก่อสร้างถนนดังกล่าวเป็นเงินจำนวน ๓๗๗,๐๐๐ บาท และได้ส่งมอบงานกันโดยเรียบร้อยแล้ว หากผู้ฟ้องคดียินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ จะต้องเสียค่าปรับเป็นเงินจำนวนไม่เกิน ๓๗,๗๐๐ บาท แต่เมื่อพิจารณาจากคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีในชั้นไต่สวน ผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับว่าทำงานล่าช้ากว่ากำหนด ๖๕ วัน คิดค่าปรับวันละ ๙๔๓ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๖๑,๒๙๕ บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูงกว่าจำนวนเงินตามที่ข้อ ๑๓๑ ของระเบียบดังกล่าวกำหนดไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ควรเรียกเงินค่าปรับสูงไปกว่าจำนวนเงินดังกล่าว การที่



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีไปกำหนดค่าปรับเกินไปจากที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดไว้ จึงไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนเงินส่วนต่างของเงินที่เรียกเก็บเอาไว้เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๗ จำนวน ๑๒๑,๖๔๗ บาท ให้กับผู้ฟ้องคดี ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวแม้จะเกินจำนวนเงินที่จะต้องเสียค่าปรับตามที่ข้อ ๑๓๑ ของระเบียบดังกล่าวกำหนดเอาไว้คือ ไม่เกิน ๓๗,๗๐๐ บาทก็ตาม แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดีแสดงความยินยอมไว้ในคำฟ้องและคำขอที่จะเสียค่าปรับจำนวน ๖๕ วัน ตามที่ผู้ฟ้องคดีชี้แจง เพื่อความเป็นธรรมกับคู่กรณีทั้งสองฝ่าย จึงกำหนดค่าปรับให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับ จำนวน ๑๒๑,๖๔๗ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีหักเงินค่าจ้างของผู้ฟ้องคดีไว้จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับชำระค่าปรับเสร็จสิ้น ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลให้กับผู้ฟ้องคดีตามส่วนแห่งการชนะคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องเสียค่าปรับวันละ ๙๔๓ บาท จนกว่างานจะแล้วเสร็จตามข้อ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และตามคำฟ้องผู้ฟ้องคดียินยอมที่จะเสียค่าปรับดังกล่าว ส่วนการที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจงานล่าช้า เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ส่งผลทดสอบความหนาแน่นของถนนลูกรังซึ่งเป็นเอกสารสำคัญใช้ประกอบการตรวจรับงานจ้าง และรับรองคุณภาพของวัสดุในการบดอัดแน่นในภาคสนาม คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงได้ดำเนินการตรวจการจ้างตามข้อ ๖๕ ของระเบียบดังกล่าวแล้ว และกรณีความยาวของถนนขาดหายไป ๑๐๐ เมตร นั้น ผู้ฟ้องคดีเข้าใจคลาดเคลื่อนในจุดเริ่มต้นของเส้นทางก่อสร้าง จึงก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ และเป็นความผิดของผู้ฟ้องคดีที่ไม่ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างไม่แจ้งปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบด้านหากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปรับผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๒๑,๖๔๗ บาท จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลปกครองสูงสุด



/พิพากษา...

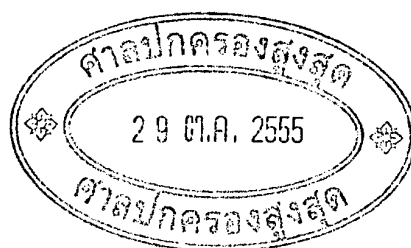
พิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต้องคืนเงินค่าปรับ จำนวน ๑๒๑,๖๔๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีให้แก่ผู้ฟ้องคดี นับตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๗ จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับชำระค่าปรับเสร็จสิ้น

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้ยินยอมชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี หากแต่ผู้ถูกฟ้องคดีหักค่าปรับตามสัญญาเอง เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงได้ทำหนังสือโต้แย้งไปยังผู้ถูกฟ้องคดีตลอดจนฟ้องร้องคดีนี้เพื่อขอคืนเงินค่าปรับ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกไปโดยไม่ชอบและไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ นอกจากนั้น ผู้ฟ้องคดีมิได้เข้าใจจุดเริ่มต้น ของการก่อสร้างถนนลาดเคลื่อนแต่อย่างใด แต่ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบสัญญาจ้างโดยละเอียด รอบคอบแล้ว การส่งมอบงานล่าช้าบ้างก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนการส่งมอบงานล่าช้า จนผู้ถูกฟ้องคดีปรับเป็นเงินจำนวน ๑๒๑,๖๔๗ บาท เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๖๕ ของระเบียบดังกล่าว อีกทั้งผู้ฟ้องคดี เคยขอความเป็นธรรมกรณีข้อขัดข้องของการก่อสร้างถนนต่อผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว แต่ไม่ได้รับความเอาใจใส่จากผู้ถูกฟ้องคดีด้วยความเป็นธรรมและเหมาะสมแต่อย่างใด

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของ ตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำการก่อสร้าง ถนนลูกรังบ้านน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ค่าจ้างเป็นเงิน ๓๗๗,๐๐๐ บาท โดยทำการ ก่อสร้างเริ่มจากบริเวณที่ดินของนายสุนทรทางทิศตะวันตก ถมดินยกระดับถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร และกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร และลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๘๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ จำนวน ๑ แห่ง จำนวน ๘ ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร



/มอก. ...

มอก. ชั้น ๓ จำนวน ๒ แห่ง แห่งละ ๘ ท่อน พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์และบดอัดด้วยชุดบดอัดแน่นตามแบบของผู้ถูกฟ้องคดี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ หากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีวันละ ๕๔๓ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๖ แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ พล ๖๑๙๐๓/๓๓๑ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำการก่อสร้างตามสัญญาจ้างโดยเร่งด่วน แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการก่อสร้างตามที่ได้แจ้งจนครบกำหนดวันสิ้นสุดสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ พล ๖๑๙๐๒/๔๑๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ ขอสงวนสิทธิเรียกค่าปรับตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ จนกว่าจะส่งมอบงาน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างถนนลูกรังประมาณครึ่งทางต้องประสบปัญหาเจ้าของที่ดินไม่ยอมให้ทำถนนผ่าน ช่างผู้ควบคุมและคณะกรรมการชาวบ้านจึงได้กำหนดด้วยวาจาให้เปลี่ยนเส้นทางโครงการไปทางขวาจนสิ้นสุดระยะทางที่ชาวบ้านไม่ยินยอมแล้วดำเนินการก่อสร้างต่อไปในเส้นทางเดิมตามสัญญาจนสิ้นระยะทาง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือส่งมอบงาน ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ จากรายงานของช่างผู้ควบคุมงานปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้เริ่มทำงานในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ โดยทำการปรับพื้นที่ ถมดินตลอดระยะทางสูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร และ ๐.๘๐ เมตร ใช้รถไถเกลี่ยดินยาว ๑,๐๒๐ เมตร ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานตามปกติ มิได้มีรายงานจากช่างผู้ควบคุมงานว่ามีปัญหาเรื่องเส้นทางที่ทำถนน หรือเปลี่ยนเส้นทางทำถนนใหม่และไม่มีหนังสือร้องคัดค้านจากผู้ฟ้องคดีว่าไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาได้ ซึ่งเส้นทางที่ก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบและรายละเอียดในสัญญาทุกประการ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ และมีหนังสือส่งมอบงาน ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวในวันเดียวกัน และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ พล ๖๑๙๐๓/๕๔๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่สามารถตรวจรับงานจ้างได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้ส่งผลทดสอบความหนาแน่นของถนนลูกรัง และมีหนังสือ ที่ พล ๖๑๙๐๓/๕๔๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖



/แจ้งให้...

แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างและปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามรูปแบบและสัญญาจ้าง เนื่องจากถนนลูกรังมีความหนาเฉลี่ยไม่ถึง ๐.๓๐ เมตร หลังจากนั้น วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีได้ส่งผลการทดสอบความหนาแน่นของถนนลูกรังให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อยืนยันว่าถนนลูกรังมีความหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบและสัญญาจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีได้ไปตรวจงานจ้างปรากฏว่าการบดอัดของลูกรังไม่ได้ร้อยละ ๙๕ ตามรูปแบบและเงื่อนไขตามสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ พล ๖๑๙๐๓/๕๗๐ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ ถึงผู้ฟ้องคดีให้ทำการก่อสร้างและปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามรูปแบบและสัญญาจ้าง ต่อมา วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๗ ข้างผู้ควบคุมงานได้รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขงานแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ฟ้องคดีได้ไปตรวจงานจ้าง เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ พล ๖๑๙๐๓/๐๑๑ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๗ ถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อแจ้งว่า ๑. ถนนลูกรังมีระยะทางไม่ถึง ๑,๐๒๐ เมตร มีระยะทางขาดไป ๑๐๐ เมตร และ ๒. ความหนาแน่นของลูกรังเฉลี่ยไม่ถึง ๐.๓๐ เมตร ๒ ช่วง จึงให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างและปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามรูปแบบและสัญญาจ้าง โดยเร่งด่วน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขงานก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว จึงได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๗ ขอส่งมอบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และขอให้พิจารณาค่าปรับเฉพาะช่วงเวลาปฏิบัติงานล่าช้าจากสัญญา ส่วนช่วงเวลาอื่นๆ จนกระทั่งถึงวันส่งมอบงานนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามสัญญาโดยตลอด ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานได้ครบถ้วนถูกต้องเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีได้คิดค่าปรับจากการที่ผู้ฟ้องคดีทำงานล่าช้ากว่ากำหนดในสัญญา โดยคิดค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ จนถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นวันส่งมอบงาน รวม ๑๙๔ วัน วันละ ๙๔๓ บาท เป็นเงิน ๑๘๒,๙๔๒ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีได้หักค่าปรับดังกล่าว แล้วจ่ายเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๗ ขอคืนเงินค่าปรับ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรังต่อมาเกิดปัญหา และคณะกรรมการได้อนุมัติให้เปลี่ยนเส้นทางได้ และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงคิดค่าปรับได้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ รวม ๖๐ วัน และกรณีบดอัดแน่นไม่ถึงร้อยละ ๙๕ มีผลให้เกิดรอยร้าวของถนนขึ้น ผู้ฟ้องคดีได้แก้ไขแล้วตามหนังสือ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ ซึ่งเป็น

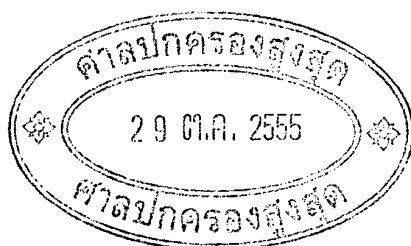


/หนังสือ...

หนังสือที่ผู้ควบคุมงานรับรองว่าผู้ฟ้องคดีแก้ไขรอยแตกร้าวให้เรียบร้อย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบที่จะคิดค่าปรับได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๖ รวม ๕ วัน ส่วนกรณีถนนมีความหนาเฉลี่ยไม่ถึง ๐.๓๐ เมตร เมื่อผู้ฟ้องคดียืนยันความถูกต้องและผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ปฏิเสธ ช่วงเวลาดังตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ จึงไม่อาจคิดค่าปรับได้ รวมระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีปรับผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๖๕ วัน เป็นเงินจำนวน ๖๑,๒๕๕ บาท ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนเงินค่าปรับเป็นจำนวน ๑๒๑,๖๔๗ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือฉบับนี้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ พล ๖๑๙๐๒/๒๑๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ แจ้งว่า ได้ดำเนินการคิดค่าปรับเป็นเงินจำนวน ๑๘๒,๙๔๒ บาท ถูกต้องแล้ว

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีหักเงินค่าจ้างก่อสร้างเป็นค่าปรับจำนวน ๑๘๒,๙๔๒ บาท ตามสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ โดยชอบหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เพื่อก่อสร้างถนนลูกรังบ้านน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ข้อ ๔ ของสัญญาจ้าง กำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีตกลงจ่ายและผู้ฟ้องคดีตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นเงินจำนวน ๓๗๗,๐๐๐ บาท ข้อ ๕ วรรคสอง กำหนดว่า ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ และข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง ของสัญญาจ้าง กำหนดว่า หากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ถูกฟ้องคดียังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นจำนวนเงินวันละ ๙๔๓ บาท ... นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง ... ประกอบข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดว่า คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีหน้าที่ดังนี้ (๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงานหรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณา



/สั่งการต่อไป...

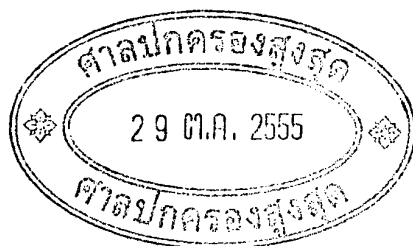
สั่งการต่อไป (๒) ... (๓) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด (๔) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาแล้วให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวดแล้วแต่กรณี ... เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ... ข้อ ๑๓๑ ของระเบียบเดียวกัน กำหนดว่า ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น และข้อ ๑๓๒ วรรคหนึ่ง ของระเบียบเดียวกัน กำหนดว่า การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จะพิจารณา แต่ถ้าวงเงินในการสั่งการให้จัดหาครั้งนั้นเกินอำนาจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา และให้พิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ (๑) เหตุที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (๒) เหตุสุดวิสัย (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ส่งมอบงานให้กับผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีมิได้มีการดำเนินการในการตรวจการจ้างดังกล่าวให้เป็นไปโดยเร็วตามระเบียบแต่อย่างใด จนภายหลังการส่งมอบถึง ๓๑ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ พล ๖๑๙๐๓/๕๔๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่สามารถตรวจรับงานจ้างได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ส่งผลทดสอบความหนาแน่นของถนนลูกรังให้กับผู้ถูกฟ้องคดี และแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขความหนาแน่นเฉลี่ยของถนนที่ไม่ถึง ๐.๓๐ เมตร แล้วต่อมาอีก ๒๗ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ พล ๖๑๙๐๓/๕๗๐ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขการบดอัดถนนที่ไม่ถึงร้อยละ ๙๕ อีกกรณีหนึ่ง ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้ดำเนินการแก้ไขจนแล้วเสร็จโดยได้มีการ

/ตรวจการจ้าง...



ตรวจการจ้างเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไปพบอีกว่าความยาวของถนนหายไป ๑๐๐ เมตร และความหนาของถนนไม่ถูกต้องตามสัญญา ๒ ช่วง จึงแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขปรับปรุง จนผู้ฟ้องคดีได้แก้ไขปรับปรุงแล้วและได้ตรวจรับงานโดยถูกต้องเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๗ เห็นว่า ความล่าช้าในการตรวจรับงานส่วนหนึ่งมีผลมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจการจ้างที่ได้ตรวจการจ้างให้ครบถ้วนโดยเร็วตามระเบียบ อีกทั้งมิได้มีการตรวจสอบตามขั้นตอนรายละเอียดต่างๆ ตามหลักเทคนิคในการก่อสร้างแต่อย่างใด ทั้งที่สามารถทำได้ในครั้งเดียวกันเพื่อประโยชน์ของทางราชการและความเป็นธรรมต่อ ผู้ฟ้องคดี โดยเฉพาะกรณีการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีส่งผลการทดสอบความหนาแน่น การวัดความ หนาเฉลี่ยของถนน หรือกรณีการวัดความยาวของถนนที่สามารถดำเนินการตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีได้โดยเร็ว ความรับผิดชอบหนึ่งจึงเกิดจาก การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี ดังนั้น การที่สัญญาจ้างกำหนดวงเงินค่าจ้างเป็นเงินจำนวน ๓๗๗,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้าโดยผู้ถูกฟ้องคดีมิได้บอกเลิก สัญญาผู้ถูกฟ้องคดีจึงจ่ายค่าจ้างโดยหักเป็นค่าปรับวันละ ๕๔๓ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๗ รวม ๑๘๔ วัน เป็นเงินจำนวน ๑๘๒,๕๔๒ บาท ซึ่งตามข้อ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดว่า หากค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญา เว้นแต่คู่สัญญา จะได้อนยอมเสียค่าปรับ การพิจารณากำหนดค่าปรับตามสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ชอบ ผู้ฟ้องคดีจึงควรเสียค่าปรับไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างเป็นเงินจำนวน ๓๗,๗๐๐ บาท ตามข้อ ๑๓๑ ของระเบียบดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากหนังสือลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๗ ของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดียอมรับว่าผู้ฟ้องคดีทำงานล่าช้ากว่า กำหนดเวลารวม ๖๕ วัน คิดเป็นเงินจำนวน ๖๑,๒๕๕ บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงกว่าจำนวน เงิน ๓๗,๗๐๐ บาท ตามที่ข้อ ๑๓๑ ของระเบียบดังกล่าวกำหนดไว้ และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงิน ค่าปรับจำนวน ๑๒๑,๖๔๗ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ให้ความยินยอมไว้ในหนังสือดังกล่าวที่จะเสียค่าปรับเกินกว่าค่าปรับจำนวน ๓๗,๗๐๐ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนเงินค่าจ้างก่อสร้างที่หักเป็นค่าปรับที่หักไว้ เกินกว่า ๖๕ วัน ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๒๑,๖๔๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๗ อันเป็นวันที่



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีหักเงินค่าจ้างของผู้ฟ้องคดีเป็นค่าปรับจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะชำระเสร็จ
 อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงฟังไม่ขึ้น ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงิน
 ค่าปรับจำนวน ๑๒๑,๖๔๗ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
 ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีหักเงินค่าจ้าง
 ของผู้ฟ้องคดีจนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับชำระค่าปรับเสร็จสิ้น ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
 คำพิพากษาถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลให้กับผู้ฟ้องคดีตามส่วนแห่งการชนะคดี นั้น
 ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ
 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

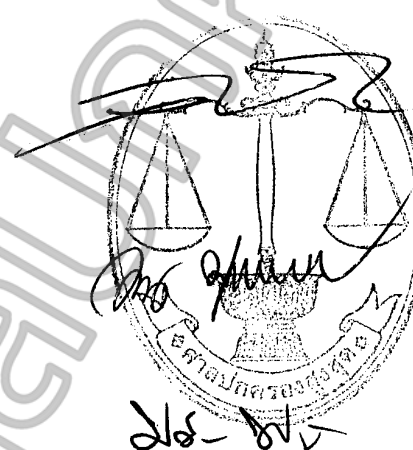


ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายวิษณุ วรรณุญ
 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



นายวรวิทย์ กังคศิเทียม
 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



นายมนูญ ปุณณกริยากร
 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นางมณีวรรณ พรหมน้อย
 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

๒๕-๒๖

ตุลาการผู้แถลงคดี : นางสาวสายทิพย์ สุกติพันธ์

